

บทที่ 8 : ความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม

บทนี้แบ่งเป็นสองตอนใหญ่ คือ ****ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง (8.1)**** และ ****ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม (8.2)**** ซึ่งครอบคลุมกฎหมายอาญาหมวดตำแหน่งหน้าที่ราชการและระบบยุติธรรม เนื้อหาด้านล่างเรียงตามประเด็นที่ออกสอบบ่อย เพื่อให้จดจำง่ายและทบทวนได้รวดเร็ว

1 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง (8.1)

1.1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน (มาตรา 136–140)

- ****คู่มือเจ้าพนักงาน (ม. 136)**** คือการแสดงความเหยียดหยาม คำ หรือสบประมาทเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นความผิดเบาแต่ลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับ ไม่ต้องมีบุคคลที่สามรับรู้ เช่น คำตำราว่า “ตำราชาติหมา” ถือเป็นความผิด ส่วนหมิ่นประมาทต้องกล่าวต่อบุคคลอื่น
- ****แจ้งความเท็จ (ม. 137)**** คือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจในเรื่องนั้น ข้อความต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่อาจทำให้ผู้อื่นเสียหาย โดยผู้กระทำรู้ว่าข้อความไม่จริง เช่น แจ้งว่าคู่แข่งค้าขายขายของผิดกฎหมาย ทั้งที่ไม่จริง
- ****ต่อสู้อัดขวางเจ้าพนักงาน (ม. 138)**** คือการขัดขวาง ต่อสู้ หรือไม่ยอมให้เจ้าพนักงานหรือผู้ช่วยตามกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ เช่น ปิดไฟบ้านเพื่อให้ผู้ต้องหาแอบหนี หรือล็อกประตูไม่ให้ตำรวจเข้า คือต้องการต้านทาน
- ****ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน (ม. 139)**** คือใช้กำลังหรือขู่ข่มขู่ให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างไม่ชอบ เช่น ข่มขู่ตำรวจให้ปล่อยผู้ต้องหา
- หากกระทำโดยมีอาวุธ มีผู้กระทำหลายคน หรือกระทำตามคำสั่งของคณะบุคคล จะถูกลงโทษหนักขึ้นตาม มาตรา 140

 ****ข้อควรจำ:**** แตกต่างระหว่างมาตรา 138 กับ 139 ตรงที่ ม.138 เพียงขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ แต่ ม. 139 มีการข่มขืนใจให้เจ้าพนักงานทำหรือไม่ทำสิ่งใด ทั้งสองต่างจากการลอบทำร้ายเจ้าพนักงานซึ่งเข้าข่ายความผิดอื่น

1.2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ — การกระทำโดยทุจริต (มาตรา 147–149)

หลักเกณฑ์ที่สำคัญคือผู้กระทำความผิดต้องเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือได้รับมอบหมาย และการกระทำเกี่ยวข้องกับหน้าที่นั้น

- **ยักยอกทรัพย์สินของราชการ (ม. 147)** เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินของทางราชการ แล้วเบียดบังทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือผู้อื่น โดยทุจริต จะมีโทษจำคุก 5–20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับ การกระทำความผิดอยู่ในหน้าที่ หากเป็นเงินส่วนตัวไม่เกี่ยวกับหน้าที่จะเข้าข่ายยักยอกสามัญ
- **ใช้อำนาจโดยมิชอบ (ม. 148)** เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งบังคับหรือจูงใจให้ผู้อื่นมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ ให้ตนเองหรือผู้อื่น เช่น ดำรงแก่งจับคนบริสุทธิ์แล้วเรียกเงิน หรือสรรพากรข่มขู่ให้ร้านค้าจ่ายเงินส่วนเกิน เพียงข่มขู่ใจหรือจูงใจให้มอบทรัพย์สิน ความผิดเสร็จแล้ว
- **เจ้าพนักงานเรียก-รับสินบน (ม. 149)** เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบเพื่อให้กระทำหรือไม่กระทำหน้าที่ ไม่ว่าจะการนั้นจะชอบด้วยหน้าที่หรือไม่ เป็นความผิดร้ายแรง อัตราโทษสูงถึงจำคุก 5–20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับ 100,000 – 400,000 บาท ถึงขั้นประหารชีวิต การเรียกหรือยอมรับถือเป็นความผิดสำเร็จทันที แม้ยังไม่ได้รับเงิน



****ข้อสอบข้อถาม:**** แยกความต่างระหว่าง ม.148 และ 149 — ม.148 คือใช้อำนาจกดดันเรียกผลประโยชน์ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ส่วน ม.149 คือเรียกหรือรับสินบนเพื่อให้กระทำหรือไม่กระทำหน้าที่ (อาจเป็นภายหลังจับกุม)

1.3 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ — ไม่ถึงขั้นทุจริต

- **ปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต (ม. 157)** เป็นบททั่วไปควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน แบ่งเป็นสองลักษณะ: (1) ปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และ (2) ปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ ไม่ต้องมีผลเสียหายก็ผิด เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจงานลงนามรับงานโดยที่งานไม่เสร็จ หรือปล่อยผู้ต้องหาหนีเมื่อได้รับสินบน
- **ความผิดอื่น ๆ** รวมถึงปลอมแปลงเอกสารทางราชการ (ม. 161–162), กรอกรข้อความเท็จในเอกสารราชการ และออกเอกสารโดยไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบเฉพาะ แต่ในการสอบมักเน้นม.157 เป็นหลัก



****ข้อสังเกต:**** มาตรา 157 เป็นบททั่วไป ถ้าการกระทำเข้าข่ายมาตราเฉพาะ (เช่น 147–149) ต้องลงโทษตามบทเฉพาะก่อน

2 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม (8.2)

2.1 การให้สินบนเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา 167)

- การ **ให้ ขอบให้ หรือรับว่าจะให้** ทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่เจ้าพนักงานยุติธรรม คือ ตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ หรือประวิงการกระทำอย่างผิดหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาท.
- เพียงเสนอหรือรับว่าจะให้ก็เป็นความผิด ไม่ต้องมีการมอบเงินจริง ประโยชน์ที่ให้อาจเป็นทรัพย์สินหรือสิทธิพิเศษ เช่น ช่วยเหลือลูกของผู้ให้เข้าเรียนโรงเรียนที่ตนดูแล

2.2 การทำลายหรือซ่อนเร้นพยานหลักฐาน (มาตรา 184 และ 185)

- **ทำลายพยานหลักฐานเพื่อช่วยผู้อื่นหลบโทษ (ม. 184)** ผู้ใดโดยตั้งใจช่วยผู้อื่นให้พ้นโทษหรือรับโทษน้อยลง ทำให้พยานหลักฐานในการกระทำความผิดเสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไป หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ การกระทำความผิดต้องมุ่งช่วยผู้กระทำความผิด
- **ทำลายทรัพย์สินหรือเอกสารที่ส่งไว้ต่อศาล (ม. 185)** ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไป หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารที่ศาลรับไว้ในคดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ



****ตัวอย่าง:**** เผาฟางที่เป็นอันเนื่องในคดีฆาตกรรมเพื่อช่วยผู้ร้าย, ย้ายศพหรือเก็บปืนของกลางให้หายไป ล้วนผิดตาม ม.184 ขณะที่การซ่อนเอกสารสัญญาที่ยื่นต่อศาลเพื่อให้คดีเสีย ผิดตาม ม.185

2.3 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

- **ช่วยผู้กระทำความผิดหลบหนี (ม. 189)** ผู้ใดช่วยผู้กระทำความผิดให้พ้นการจับกุม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หากผู้กระทำความผิดที่ช่วยต้องโทษหนัก ผู้ช่วยอาจถูกลงโทษเพิ่ม
- **ให้ที่พักพิงหรือช่วยผู้หลบหนีจากที่คุมขัง (ม. 192)** หากให้ที่ซ่อน หรือช่วยผู้หลบหนีจากที่คุมขังของศาล พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานสืบสวน จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับ ชั่วคราวเว้นคือช่วยบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรส ศาลอาจไม่ลงโทษ (ม. 193).
- **ฝ่าฝืนวิธีการเพื่อความปลอดภัย (ม. 194)** ผู้ที่ศาลสั่งห้ามเข้าพื้นที่ หากฝ่าฝืนเข้าไป จะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับ



****ข้อควรจำก่อนสอบ:****

- การให้หรือรับสินบนเจ้าพนักงานยุติธรรม (ม. 167) ต่างจากสินบนทั่วไป (ม. 144) ตรงที่จำกัดเฉพาะผู้มีบทบาทในกระบวนการยุติธรรม.
- ทำลายหลักฐาน (ม. 184) ต้องมีเจตนาช่วยผู้อื่นหลบหนีคดี หากทำลายเพราะไม่รู้หรือไม่ได้ตั้งใจช่วยก็ไม่ผิด.
- การช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนี (ม. 189 และ 192) ไม่รวมช่วยขณะหนีการจับโดยอัยการ และมีข้อยกเว้นเพื่อช่วยบุพการีหรือคู่สมรส

สรุปเคล็ดลับการจำ

- **จำว่า “คูหมิ่น แจ่งเท็จ ขัดขวาง ข่มขืนใจ”** เป็นกลุ่มความผิดแรกที่คนทั่วไปกระทำกับเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นฐานสอบออกบ่อย
- **เน้นมาตรา 147–149 และ 157** เพราะเป็นหัวใจของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ: ยักยอกทรัพย์, ใช้อำนาจข่มขู่เรียกผลประโยชน์, รับสินบน, และปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยทุจริต
- **รู้ว่ากฎหมายยุติธรรมมีบทเฉพาะ** (ม. 167) สำหรับการให้สินบนต่อศาลและพนักงานสอบสวน และบทเกี่ยวกับการทำลายพยานหลักฐานและช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนี (ม. 184, 185, 189, 192).
- **อย่าลืมมูลเหตุเจตนาและประโยชน์ของกฎหมาย**: กฎหมายเหล่านี้มีวัตถุประสงค์คุ้มครองการบริหารและความยุติธรรมให้ดำเนินไปอย่างสุจริต ผู้สอบควรยกตัวอย่างคดีสั้นๆ เพื่อประกอบการจดจำ

หน่วยที่ 9 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความสงบสุขของประชาชน และการก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน

หัวข้อที่ออกสอบบ่อย (เรียงจากสำคัญที่สุด)

ความผิดเกี่ยวกับศาสนา

ความผิดกลุ่มนี้มุ่งคุ้มครองศรัทธาทางศาสนาและความสงบเรียบร้อยของสังคม

ประกอบด้วย

- การกระทำอันเป็นการเหยียดหยามศาสนา เช่น การดูหมิ่นวัตถุหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนา
- การก่อให้เกิดความวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชน ระหว่างการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยชอบด้วย

กฎหมาย

- การแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายทางศาสนาโดยมิชอบ โดยต้องมีเจตนาให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลในศาสนา

นั้น

สาระสำคัญ

- ต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ว่าเป็นการเหยียดหยามจริงหรือไม่
- เจตนาเป็นองค์ประกอบสำคัญ
- หากไม่มีเจตนาพิเศษเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อ จะไม่เป็นความผิด

ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน

เป็นความผิดที่มุ่งป้องกันการรวมกลุ่มที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความวุ่นวายในบ้านเมือง

ประเภทสำคัญ

- ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ คือ การเป็นสมาชิกของคณะบุคคลที่ปกปิดวิธิดำเนินการและมีวัตถุประสงค์มิชอบด้วย

กฎหมาย

- ความผิดฐานเป็นช่องโจร คือ การสมคบตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอาญาที่มีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป

- การประชุมกับอั้งยี่หรือช่องโจร แม้ไม่ร่วมลงมือก็มีความผิด เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่รู้

- การอุปการะอั้งยี่หรือช่องโจร เช่น จัดหาที่พัก ให้ทรัพย์สิน หรือช่วยจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด

- สมาชิกอั้งยี่หรือช่องโจรที่อยู่ในที่ประชุมและไม่คัดค้าน ต้องรับผิดชอบในความผิดที่กระทำตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม

- การมั่วสุมตั้งแต่สิบคนขึ้นไปและก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

สาระสำคัญ

- ความผิดฐานอั้งยี่เป็นความผิดต่อเนื่อง
- ช่องโจรไม่จำเป็นต้องเป็นการรวมกลุ่มถาวร
- การมั่วสุมต้องมีความประสงค์ร่วมกัน

ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน

เป็นกลุ่มความผิดที่ออกสอบบ่อยและมีรายละเอียดมาก

หัวข้อสำคัญ

- การวางเพลิงเผาทรัพย์สินผู้อื่น เป็นความผิดเมื่อเกิดไฟไหม้แม้เพียงบางส่วน
- การวางเพลิงเผาทรัพย์สินสำคัญ เช่น โรงเรือนที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สถานียชนสงฆ์ มีโทษหนักขึ้น
- การเตรียมวางเพลิง เป็นความผิดแม้ยังไม่เกิดไฟไหม้
- การกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุ แม้เป็นของตนเอง หากน่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น
- การกระทำโดยประมาทให้เกิดเพลิงไหม้
- การกระทำให้เกิดระเบิด และการใช้วัตถุระเบิดในลักษณะเป็นอันตราย
- การกระทำอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจร เช่น ทางสาธารณะ รถไฟ อากาศยาน
- การกระทำที่ทำให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ำซึ่งเป็นสาธารณูปโภค

สาระสำคัญ

- คำว่า น่าจะเป็นอันตราย เป็นพฤติการณ์ ไม่ต้องเกิดผลจริง
- ต้องแยกให้ชัดระหว่าง เจตนา ประมาท และเล็งเห็นผล
- หากมีผู้ถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บสาหัส โทษจะหนักขึ้น

หลักการสำหรับการสอบ

- พิจารณองค์ประกอบภายนอกก่อน แล้วจึงดูองค์ประกอบภายใน
- เจตนาเป็นหัวใจของความผิดส่วนใหญ่
- คำว่า น่าจะ เป็นจุดตัดสำคัญของหลายมาตรา
- ความผิดบางฐานเอาผิดตั้งแต่ขั้นเตรียม

หน่วยที่ 10 ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย (ประมวลกฎหมายอาญา)

ประเด็นออกสอบบ่อย (เรียงจากสำคัญที่สุด)

ความผิดต่อชีวิต

ชีวิตเป็นประโยชน์สูงสุดที่กฎหมายคุ้มครอง ความผิดกลุ่มนี้จึงมีโทษร้ายแรง

การฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

หมายถึง การกระทำใด ๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย โดยผู้กระทำมีเจตนาฆ่า

องค์ประกอบสำคัญ

- การกระทำให้ตาย ไม่จำกัดวิธี
- ผู้อื่น ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิต
- เจตนา คือ ประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลว่าผู้อื่นจะตาย

สาระสอบ

- ใช้อาวุธร้ายแรง เลือกทำร้ายอวัยวะสำคัญ มักถือว่ามีเจตนาฆ่า
- เจตนาวินิจฉัยจากพฤติการณ์แวดล้อม ไม่ดูคำพูดอย่างเดียว

การฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา

ผู้กระทำไม่มีเจตนาฆ่า แต่ผลคือผู้อื่นตาย

ลักษณะสำคัญ

- เจตนาทำร้าย แต่ผลเกินเลยถึงตาย
- โทษเบากว่าฆ่าโดยเจตนา

การกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ผู้กระทำไม่มีเจตนาทำร้ายหรือฆ่า แต่ขาดความระมัดระวัง

สาระสำคัญ

- ต้องมีหน้าที่ต้องระมัดระวัง
- ความตายเป็นผลโดยตรงจากความประมาท

การกระทำอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นฆ่าตนเองหรือพยายามฆ่าตนเอง

- การฆ่าตัวตายไม่เป็นการผิด
- ผู้ที่บังคับ ช่มชู้ ยุยง หรือช่วยเหลือ อาจต้องรับโทษ
- หากกระทำต่อเด็กหรือบุคคลไร้ความสามารถ โทษหนักขึ้น

การเข้าร่วมชุมนุมต่อสู้เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

- ตั้งแต่สามคนขึ้นไป
- ไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้ลงมือ
- ผู้พิสูจน์ได้ว่าเข้าห้ามหรือป้องกันโดยชอบ ยกเว้นความผิด

ลักษณะฉกรรจ์ของการฆ่าผู้อื่น (โทษหนักขึ้น)

กรณีสำคัญที่ออกสอบ

- ฆ่าบุพการี เช่น บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
- ฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุหน้าที่
- ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
- ฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
- ฆ่าโดยทรนหรือทารุณโหดร้าย

สาระสำคัญ

- ผู้กระทำต้องรู้สถานะของผู้ตาย
- หากไม่รู้ ไม่เป็นเหตุเพิ่มโทษ

ความผิดต่อร่างกาย การทำร้ายร่างกาย

หมายถึง การกระทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

ระดับความผิด

- ทำร้ายธรรมดา
- ทำร้ายเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส
- ทำร้ายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

สาระสำคัญ

- พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้น
- อันตรายสาหัส เช่น ตาบอด แขนขาด พิการถาวร

หลักจำก่อนสอบ

- เจตนา ประมาท และผล ต้องแยกให้ชัด
- ใช้อาวุธร้ายแรง + อวัยวะสำคัญ = แนวโน้มเจตนาฆ่า
- ลักษณะการกระทำ ต้องรู้ข้อเท็จจริงขณะลงมือ
- ชีวิตคุ้มครองสูงสุด โทษจึงหนักตามระดับการกระทำ

หน่วยที่ 9 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความสงบสุขของประชาชน และการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชน

หัวข้อที่ออกสอบบ่อย (เรียงจากสำคัญที่สุด)

ความผิดเกี่ยวกับศาสนา

ความผิดกลุ่มนี้มุ่งคุ้มครองศรัทธาทางศาสนาและความสงบเรียบร้อยของสังคม ประกอบด้วย

- การกระทำอันเป็นการเหยียดหยามศาสนา เช่น การดูหมิ่นวัตถุหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนา
- การก่อให้เกิดความวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชน ระหว่างการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยชอบด้วย

กฎหมาย

- การแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายทางศาสนาโดยมิชอบ โดยต้องมีเจตนาให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลในศาสนา
นั้น

สาระสำคัญ

- ต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ว่าเป็นการเหยียดหยามจริงหรือไม่
- เจตนาเป็นองค์ประกอบสำคัญ
- หากไม่มีเจตนาพิเศษเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อ จะไม่เป็นความผิด

ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน

เป็นความผิดที่มุ่งป้องกันการรวมกลุ่มที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความวุ่นวายในบ้านเมือง

ประเภทสำคัญ

- ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ คือ การเป็นสมาชิกของคณะบุคคลที่ปกปิดวิธีดำเนินการและมีวัตถุประสงค์มีขอบด้วยกฎหมาย
- ความผิดฐานเป็นช่องโจร คือ การสมคบตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอาญาที่มีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป
- การประชุมกับอั้งยี่หรือช่องโจร แม้ไม่ร่วมลงมือก็มีความผิด เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่รู้
- การอุปการะอั้งยี่หรือช่องโจร เช่น จัดหาที่พัก ให้ทรัพย์สิน หรือช่วยจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด
- สมาชิกอั้งยี่หรือช่องโจรที่อยู่ในที่ประชุมและไม่คัดค้าน ต้องรับผิดในความผิดที่กระทำความผิดตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
- การมั่วสุมตั้งแต่สิบคนขึ้นไปและก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

สาระสำคัญ

- ความผิดฐานอั้งยี่เป็นความผิดต่อเนื่อง
- ช่องโจรไม่จำเป็นต้องเป็นการรวมกลุ่มถาวร
- การมั่วสุมต้องมีความประสงค์ร่วมกัน

ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน

เป็นกลุ่มความผิดที่ออกสอบบ่อยและมีรายละเอียดมาก

หัวข้อสำคัญ

- การวางเพลิงเผาทรัพย์สินผู้อื่น เป็นความผิดเมื่อเกิดไฟไหม้แม้เพียงบางส่วน
- การวางเพลิงเผาทรัพย์สินสำคัญ เช่น โรงเรือนที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สถานีขนส่ง มีโทษหนักขึ้น
- การเตรียมวางเพลิง เป็นความผิดแม้ยังไม่เกิดไฟไหม้
- การกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุ แม้เป็นของตนเอง หากน่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น
- การกระทำโดยประมาทให้เกิดเพลิงไหม้
- การกระทำให้เกิดระเบิด และการใช้วัตถุระเบิดในลักษณะเป็นอันตราย
- การกระทำอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจร เช่น ทางสาธารณะ รถไฟ อากาศยาน
- การกระทำที่ทำให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ำซึ่งเป็นสาธารณูปโภค

สาระสำคัญ

- คำว่า น่าจะเป็นอันตราย เป็นพฤติกรรม ไม่ต้องเกิดผลจริง
- ต้องแยกให้ชัดเจนระหว่าง เจตนา ประมาท และเล็งเห็นผล
- หากมีผู้ถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บสาหัส โทษจะหนักขึ้น

หลักการสำหรับการสอบ

- พิจารณองค์ประกอบภายนอกก่อน แล้วจึงดูองค์ประกอบภายใน
- เจตนาเป็นหัวใจของความผิดส่วนใหญ่
- คำว่า น่าจะ เป็นจุดตัดสำคัญของหลายมาตรา
- ความผิดบางฐานเอาผิดตั้งแต่ขั้นเตรียม

หน่วยที่ 12 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง (ประมวลกฎหมายอาญา)

ประเด็นที่ออกสอบบ่อย (เรียงจากสำคัญที่สุด)

ความผิดต่อเสรีภาพ

เป็นความผิดที่คุ้มครองเสรีภาพในการตัดสินใจ การเคลื่อนไหวร่างกาย และการเลือกถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 

ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือยอมต่อสิ่งใด (มาตรา 309)

หมายถึง การบังคับใจผู้อื่นโดยไม่สมัครใจ

สาระสำคัญ

- ต้องมีการทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตราย หรือใช้กำลังประทุษร้าย 
- อันตรายอาจเป็นต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน
- ความผิดสำเร็จเมื่อผู้ถูกข่มขืนใจ “กลัวและยอมทำตาม”
- หากไม่กลัวหรือไม่ยอม เป็นเพียงความผิดพยายาม

เหตุเพิ่มโทษ

- มีอาวุธ
- กระทำร่วมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป
- กระทำเพื่อให้ทำ ถอน ทำลาย หรือทำให้เสียหายเอกสารสิทธิ
- อ้างอำนาจอันชอบหรือช่องโหว่

หน่วงเหนี่ยว กักขัง หรือทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
หมายถึง การทำให้บุคคลไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ตามปกติ
สาระสำคัญ

- ไม่จำเป็นต้องขังในที่แคบ
- ใช้วิธีใดก็ได้ เช่น ใช้อำนาจ ปิดทาง สะกดจิต 
- ความผิดสำเร็จเมื่อเสรีภาพถูกจำกัด

กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง

- ไม่มีเจตนา แต่ขาดความระมัดระวัง
- ต้องเกิดผลให้เสรีภาพของผู้อื่นถูกจำกัดจริง

เอาคนลงเป็นทาส หรือให้มีฐานะคล้ายทาส

- เป็นการควบคุมบุคคลอย่างร้ายแรง
- เป็นความผิดร้ายแรงและขอมความไม่ได้ 

เอาคนไปเพื่อเรียกค่าไถ่

- ไม่จำกัดอายุของผู้ถูกกระทำ
- แม้เป็นการหน่วงเหนี่ยวเพื่อเรียกค่าไถ่ก็เป็นความผิด

พรากเด็กหรือผู้เยาว์

- เป็นการเอาเด็กหรือผู้เยาว์ออกจากอำนาจปกครองโดยทุจริต
- หากเพื่อนอาจารย์หรือแสวงหากำไร โทษหนักขึ้น

พาหรือส่งคนออกนอกราชอาณาจักรโดยมิชอบ

- เป็นการละเมิดเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ 
- ต้องเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับ

- เปิดเผยความลับที่ผู้อื่นปกปิดไว้
- อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของความลับหรือผู้อื่น 

ความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท

เป็นการคุ้มครองชื่อเสียง เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของบุคคล

หมิ่นประมาท

หมายถึง การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม

สาระสำคัญ

- ต้องเป็นข้อความเท็จหรือทำให้เสียชื่อเสียง
- ผู้ถูกใส่ความต้องสามารถระบุตัวได้
- หมิ่นประมาทผู้ตายก็เป็นความผิด

หลักจำก่อนสอบ

- ข่มขืนใจ = กลัว + ขอม
- หน่วงเหนี่ยวไม่จำเป็นต้องขังในที่แคบ
- ใช้วิธีชอบด้วยกฎหมายมาขู่ หากไม่มีอำนาจ ถือว่าผิด
- พิจารณาแยกจากกรร โชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ให้ชัด

หน่วยที่ 13 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ประมวลกฎหมายอาญา)

ประเด็นที่ออกสอบบ่อย (เรียงจากสำคัญที่สุด)

ความผิดฐานลักทรัพย์

ความหมาย

เป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ไปโดยทุจริต

องค์ประกอบสำคัญ

- ต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่น
- มีการแย่งการครอบครองจากผู้อื่น
- ผู้กระทำความผิดเจตนาทุจริต

สาระสำคัญที่ออกสอบ

- ทรัพย์ต้องอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น
- การเอาไปต้องมีลักษณะตัดกรรมสิทธิ์ ไม่ใช่ยืมชั่วคราว
- หากทรัพย์ไม่มีผู้ครอบครอง อาจไม่ลักทรัพย์ แต่เป็นขโมยทรัพย์สูญหาย

เหตุให้โทษหนักขึ้น

- กระทำเวลากลางคืน
- ใช้อาวุธ
- แต่งเครื่องแบบเจ้าพนักงาน
- มีหรือใช้อาวุธ

ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ♂

หมายถึง

การลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า

จุดสังเกต

- ไม่มีการใช้กำลังประทุษร้าย
- หากใช้กำลังทันที จะกลายเป็นชิงทรัพย์

ความผิดฐานชิงทรัพย์ หมายถึง

การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังทันที เพื่อให้สะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์ไป

สาระสำคัญ

- ต้องมีการใช้กำลังหรือขู่เข็ญในทันที
- ใช้กำลังก่อน ขณะ หรือหลังการเอาทรัพย์ก็ได้ หากเกี่ยวเนื่องกัน

ความผิดฐานปล้นทรัพย์

หมายถึง

การชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความตั้งแต่สามคนขึ้นไป

จุดเน้น

- จำนวนผู้กระทำความตั้งแต่สามคน
- มีลักษณะเป็นอั้งยี่หรือก่อความไม่สงบ

ความผิดฐานกรรโชก หมายถึง

การข่มขู่ใจผู้อื่นให้ยอมให้ทรัพย์ โดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน

ข้อสังเกต

- ไม่จำเป็นต้องขู่เข็ญในทันที
- ผู้เสียหายยอมเพราะความกลัว

ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์สิน  หมายถึง

การข่มขืนใจให้ยอมให้ทรัพย์สิน โดยผู้เชียวว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งจะทำให้เสียหาย

จุดแตกต่างสำคัญ

- กรรโชก: ขู่ทำอันตราย
- รีดเอาทรัพย์สิน: ขู่เปิดเผยความลับ

หลักจำก่อนสอบ

- ลักทรัพย์ = แย่งการครอบครอง + ทุจริต
- วิ่งราว = ลักทรัพย์แบบฉกฉวย
- ชิงทรัพย์ = ใช้กำลังหรือขู่เชียวทันที
- ปล้นทรัพย์ = ชิงทรัพย์ + ผู้กระทำตั้งแต่สามคน
- กรรโชก vs รีดเอาทรัพย์สิน แยกที่ “วิธีขู่”

สรุปหน่วยที่ 14 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน (2)

ความผิดฐานฉ้อโกง

- แก่นของความผิด คือ การหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ แล้วสมัครใจส่งมอบทรัพย์สินหรือสิทธิให้ผู้กระทำ
- วิธีหลอกลวง อาจเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ทราบ
- ต้องได้ทรัพย์สินหรือทำให้เกิดการโอนสิทธิ เพราะการหลอกลวงนั้น
- ไม่มีการแย่งการครอบครอง แตกต่างจากความผิดฐานลักทรัพย์
- คำนันสัญญาเกี่ยวกับอนาคตโดยทั่วไปไม่เป็นฉ้อโกง เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาหลอกลวงตั้งแต่ต้น
- ฉ้อโกงประชาชน ฉ้อโกงโดยอาศัยความอ่อนแอของผู้เสียหาย หรือแสดงตนเป็นบุคคลอื่น เป็นเหตุให้รับโทษหนักขึ้น

ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้

- มุ่งคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ในการบังคับชำระหนี้
- การชักย้าย ซ่อนเร้น หรือทำลายทรัพย์สิน เพื่อให้เจ้าหนี้บังคับชำระหนี้ไม่ได้หรือได้น้อยลง
- เป็นความผิดอันยอมความได้

ความผิดฐานยักยอก

- เกิดจากการที่ผู้กระทำได้รับทรัพย์สินมาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต
- ทรัพย์สินอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำแล้ว
- แตกต่างจากลักทรัพย์ที่มีการแย่งการครอบครอง
- มักเกิดจากความไวเนื้อเชื่อใจ เช่น ฝากทรัพย์สินให้ครอบครองแทน

ความผิดฐานรับของโจร

- เป็นการรับ ซื้อมาช่วยจำหน่าย ช่วยซ่อนเร้น หรือรับจํานำทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
- ผู้รับต้องรู้หรือควรรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
- มีเจตนาช่วยสนับสนุนการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์สิน

- การทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้เสื่อมค่าทรัพย์สินของผู้อื่น
- ถ้าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล เป็นความผิดอันยอมความได้
- ถ้าเป็นทรัพย์สินสาธารณะ เป็นความผิดอันยอมความไม่ได้

ความผิดฐานบุกรุก

- การเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่มีสิทธิ
- อาจเป็นการรบกวนการครอบครองหรือกรรมสิทธิ์
- รวมถึงการซ่อนตัวอยู่ หรือทำลายเครื่องหมายเขต

สรุปเปรียบเทียบสำคัญ

- ลักทรัพย์: แย่งการครอบครอง
- น้อโกง: หลอกหลวงให้ส่งมอบ
- ยักยอก: ได้ครอบครองโดยชอบแล้วเบียดบัง
- รับของโจร: สนับสนุนผลจากความผิดเดิม

หน่วยที่ 15 ความผิดเกี่ยวกับศพ และความผิดหลูโทษ (ประมวลกฎหมายอาญา)

ความผิดเกี่ยวกับศพ

เป็นความผิดที่มุ่งคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แม้บุคคลนั้นจะถึงแก่ความตายแล้ว

กระทำชำเราศพ หมายถึง การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยใช้วิธียะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของศพ

สาระสำคัญ

- ผู้กระทำต้องรู้ว่าวัตถุแห่งการกระทำคือ “ศพ”
- ต้องมีเจตนาและเจตนาพิเศษเพื่อสนองความใคร่
- หากเข้าใจผิดว่าผู้ถูกกระทำยังมีชีวิตอยู่ ไม่เป็นความผิดฐานนี้

กระทำอนาจารแก่ศพ หมายถึง การกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศต่อศพ แต่ไม่ถึงขั้นชำเรา

ตัวอย่าง

- ลูบคลำ กอดจูบ เปลื้องเสื้อผ้าศพด้วยวัตถุประสงค์ทางเพศ

ข้อยกเว้น

- หากกระทำเพื่อจัดการศพตามประเพณี หรือเพื่อประโยชน์ทางราชการ ไม่เป็นความผิด

ทำให้ศพเสียหาย

หมายถึง การทำให้ศพ ส่วนของศพ อวัยวะ หรือเนื้อหาของศพเสียหาย เคลื่อนย้าย ทำลาย หรือทำให้เสื่อมค่า
เงื่อนไขสำคัญ

- ต้องกระทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร
- หากมีเหตุสมควร เช่น ประกอบพิธีศพ ไม่เป็นความผิด

ดูหมิ่นเหยียดหยามศพ หมายถึง การกระทำใด ๆ ที่เป็นการลดคุณค่าหรือศักดิ์ศรีของศพ

ตัวอย่าง

- ใ้ขว้างจากหยาบคาย ดูถูกศพ
- แสดงกิริยาดูหมิ่น เช่น ถ่มน้ำลาย เหยียบศพ

ความผิดหลุโทษ 

เป็นความผิดที่มีโทษเบา มุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

ลักษณะของความผิดหลุโทษ

- ความผิดหลุโทษเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
- ความผิดหลุโทษที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรืออันตรายต่อประชาชน
- ความผิดหลุโทษเกี่ยวกับทรัพย์สินสาธารณะ สัตว์ หรือกายและจิตใจ

ลักษณะสำคัญ

- โทษไม่ร้ายแรง ส่วนใหญ่เป็นโทษปรับ
- มักเป็นความผิดอันยอมความได้
- พิจารณาจากพฤติการณ์และผลกระทบต่อสังคม

หลักจำก่อนสอบ 

- ศพ = ร่างของบุคคลที่ตายแล้วเท่านั้น
- ขำเราศพ ต้องมีเจตนา + สนองความใคร่
- อนาจารศพ ไม่ถึงขั้นขำเรา แต่ต้องเป็นทางเพศ
- ทำให้ศพเสียหาย ต้องไม่มีเหตุสมควร
- หลุโทษ = ความผิดเบา เน้นความสงบเรียบร้อย